

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7668/2551

นางปิ่น ตะเที่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา

โจทก์
จำเลย

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17, มาตรา 25 (4)

โจทก์ฟ้องว่าที่ดินเป็นของโจทก์ โจทก์เพียงแต่ให้กรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงานอาศัยวางลำเหมืองและท่อส่งน้ำ จำเลยให้การว่า โจทก์ยกที่ดินส่วนที่ใช้วาง
ลำเหมืองและท่อส่งน้ำให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว จึงเป็นกรณีโต้แย้งกันว่าที่ดิน
พิพาทเป็นของโจทก์หรือตกเป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อที่
พิพาทมีราคาไม่เกิน 300,000 บาท คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนลำเหมืองและท่อส่งน้ำ
ออกไปจากที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 4962 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก และห้ามยุ่งเกี่ยวอีก กับให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 2,000 บาท นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลจังหวัดพิษณุโลกเห็นว่า จำเลยต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์
แต่ที่ดินส่วนที่พิพาทมีราคาไม่เกิน 300,000 บาท อยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้น จึงให้

โอนคดีไปยังศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับโอนคดี แต่ต่อมามีคำสั่งว่าคดีมีประเด็นพิพาทว่าที่ดินพิพาทมีการสร้างลำเหมืองและท่อส่งน้ำที่ยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว หรือให้จำเลยอาศัยเพียงสร้างลำเหมืองและท่อส่งน้ำเท่านั้น จึงเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณราคาเป็นเงินได้ คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้น จึงมีคำสั่งไม่รับโอนคดี จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้นหรือศาลจังหวัดพิษณุโลก เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าที่ดินเป็นของโจทก์ โจทก์เพียงแต่ให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานอาศัยวางลำเหมืองและท่อส่งน้ำ จำเลยให้การว่า โจทก์ยกที่ดินส่วนที่ใช้วางลำเหมืองและท่อส่งน้ำให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว จึงเป็นกรณีโต้แย้งกันว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือตกเป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อที่พิพาทมีราคาไม่เกิน 300,000 บาท คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลชั้นต้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับโอนคดีแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(ศิริชัย วัฒนโยธิน-ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล-กิริติ กาญจนรินทร์)

ศาลแขวงพิษณุโลก - นายณรงค์ ชิงถาวร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ593/2550

ต้น

หมายเหตุ